

한전KPS(주) 상임감사

주 의 · 시 정 (회 수) 요 구

일련번호 2024-@!사업소-001

제 목 하도급공사 현장대리인 선임 및 관리 미흡

관계부서 @!사업소

조치부서 @!사업소

내 용

1. 업무개요

@!사업소는 “2021년 @!사업소 경상정비공사(2021. 1. 1. ~ 12. 31.)” 등 총 7개 수주 공사의 원활한 수행을 위해 “2021년도 @! 발전설비 경상정비 하도급 공사(2021. 1. 1. ~ 12. 31.)” 등 총 16개의 하도급 공사를 아래 [표 1]과 같이 발주하여 운영·관리하였다.

[표 1] @!사업소 수주 및 발주공사 현황

(단위 : 천 원, VAT 별도)

구분	하도급 공사명	총 공사금액 (최초계약 금액)
경상정비	2021년 @! 발전설비 경상정비 하도급 공사 등 3건	805,645
변동공사	2021년 %!열병합 보일러 보조설비 점검정비공사 등 5건	396,500
	2022년 #4 HRSG 비계 및 보온 설치 해체공사 등 4건	92,063
	2022년 #1 ST 냉각수 Pump 정비점검공사 등 3건	179,312
	2023년 #3 GT & HRSG 비계 및 보온 설치 해체공사	15,960
합 계		1,489,480

2. 하도급 공사 현장대리인 선임 미흡

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제40조 제1항, 같은 법 시행령 제35조 제1항과 제2항에 따라 건설공사 현장에 배치해야 하는 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인이어야 하고, 건설기술인의 배치는 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준(시행령 별표 5)에 따라야 한다.

또한, 배치기준 비고 5호와 6호에 따르면 [표 2]와 같이 공사예정금액 5억 원 미만 공사 또는 1억원 미만 전문공사의 경우 별도 배치기준인 「건설산업기본법 시행령」 별표 2의 등록기준을 적용할 수 있으며, 건설업(기계가스설비 공사업) 등록 기준은 [표 3]과 같다.

[표 2] 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준(별표 5, 제35조 제2항 관련)

공사예정금액의 규모	건설기술자의 배치기준
30억원 미만	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 2. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술자 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 해당 직무분야의 중급기술자 이상인 자 나. 해당 직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자
비 고	
1. ~ 4. (본문 생략)	
5. 건설업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 자로서 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 자를 배치할 수 있다.	
6. 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정금액이 1억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 자를 배치할 수 있다.	

[표 3] 건설업 등록기준(별표 2, 제13조 관련)

건설업종	업무분야	기술능력
기계가스설비 공사업	기계설비공사	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상 가. 「건설기술 진흥법」에 따른 기계·건축 분야의 초급 이상 건설기술인 나. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자* * 「건설산업기본법 시행령」 개정(2023. 5. 9.)에 따라, 기술자격취득자의 범위가 종전 “기술사 ~ 기능사”에서 현행 “기술사 ~ 산업기사”로 변경됨

따라서, 하도급 공사를 발주한 사업소는 건설공사의 현장에 배치하는 건설기술인(이하 “현장대리인”이라 한다.)의 기술능력과 직무경력을 증빙하는 서류를 검토하여 관련 법령상의 배치기준 충족 여부를 확인한 후 현장대리인으로 선임·배치하는 것이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간('21.1월~'23.12월) 시행한 하도급 공사의 현장대리인 선임 내역을 점검한 결과, @!사업소는 “2021년도 %!지사 Jet Cleaning 및 Heater류 ECT 공사[2021. 3. 22. ~ 5. 14. / %!#@#(주)]” 등 1건의 하도급 공사에 현장대리인을 선임하면서 직무경력증명서 징구를 누락한 것으로 확인되었다.

[표 4] 현장대리인 기술능력 및 직무경력 현황

(단위 : 원, VAT 별도)

연번	하도급 공사명	공사금액	업체명	현장대리인	기술능력	직무경력
1	2021년 %!지사 Jet Cleaning 및 Heater류 ECT 검사	133,000천 원	%!#@#(주)	SQQ	와전류비파괴 검사기사	미제출

그 결과, 현장대리인이 해당 공사 시공에 필요한 전문적 지식을 구비하고 있는지 확인하지 않은 채 하도급 공사 책임자로 투입함으로써, 당해 계약 목적물의 정비 품질 저하와 그에 따른 하자 발생 등으로 이어질 위험에 노출된 것으로 판단된다.

3. 하도급 공사 현장대리인 관리 미흡

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제40조에 따라 건설기술인(이하 “현장대리인”이라 한다.)을 선임하여야 하고, 같은 법 시행령 제35조에 따라 공사에정금액 5억원 미만의 동일한 종류의 공사 중 시·군을 달리하는 인접한 지역에서 시행되는 공사는 발주자의 승낙을 받아 1명의 현장대리인을 2개의 공사 현장에 배치할 수 있다.

그리고, 「기획재정부 계약예규」 제533호(시행일 2020. 01. 01.) 예정가격 작성 기준 제10조 제2항에서는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업 현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자, 종업원 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액을 간접노무비로 정의하고 있다.

따라서, 하도급 공사수행 시에는 선임한 현장대리인을 공사의 착수와 동시에 배치하여 현장에 상주토록 하여야 하고, 일정 요건을 갖춰 발주자의 승낙을 받는 등의 절차 없이는 현장대리인을 중복으로 선임할 수 없으며, 현장대리인이 정당한 사유 없이 공사 현장을 이탈한 경우에는 그에 해당하는 간접노무비를 회수하는 것이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간('21.1월~'23.12월) 현장대리인 선임 내역 점검 결과, “(@!) 2021년 %! 열병합 보일러 설비점검 정비공사(2021. 3. 22. ~ 5. 14. / (주)%!#@)”와 “(#!) 2021년 #3 O/H 취수설비 Travelling Screen 정비공사(2021. 3. 16. ~ 6. 13. / (주)%!#@)”의 현장대리인(FDS)이 중복되는 것으로 확인되었다.

이와 관련하여, %! 열병합 정기 점검 보수공사와 관련한 현장 출입 내역 등을 확인해 본 결과, 해당 현장대리인(FDS)은 출입자 명단에 없는 것으로 파악되었고, 해당 업체[(주)!#@]에 문의한 결과 해당 현장대리인(FDS)은 @!사업소가 아닌 #!사업처에서 발주한 하도급 공사에 배치되어 상주해 왔던 것으로 확인되었다.

[표 5] 하도급공사 현장대리인 중복 선임 내역

(단위 : 원)

사업소명	하도급 공사명	업체명	현장대리인	선임기간	상주 여부	간접노무비
@! 사업소	%! 열병합 보일러 보조 설비 점검 정비 공사	(주)!#@	FDS	2021. 3. 22. ~ 5. 15.	X	9,626,690
#! 사업처	#3 O/H 취수설비 Travelling Screen 정비 공사	(주)!#@	FDS	2021. 3. 16. ~ 6. 13.	O	3,012,393

위와 같은 내용은 공사 현장에 상주하였는지를 실제 확인하거나 출입자 명단 등 현장 출입 내역을 조회하였다면 해당 현장대리인(FDS)이 상주하지 않은 사실을 손쉽게 확인할 수 있는 사항임에도, @!사업소는 상주 여부를 정확하게 확인하지 않거나 이를 시정하도록 요구하지 않는 등 하도급 공사 현장대리인에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

그 결과, @!사업소는 공사 현장에서 공사관리 등의 업무에 종사하지 않은 현장대리인에 대한 간접노무비 계 4,813,345 원을 제외하지 않은 채 준공 정산하였다.

관계부서 의견

@!사업소는 #!사업처에서 현장대리인 선임 내역을 입력하지 않아 중복 여부를 인지하지 못하였으며, 향후에는 출입내역 등록을 확인하는 등 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

@!사업소장은

- ① 하도급공사 현장대리인의 선임과 관리를 미흡하게 한 @!사업소 기술 팀 대리 SDF에게 주의 조치하고, (주의)
- ② @!사업소가 발주한 공사 현장에서 공사관리 등의 업무에 종사하지 않은 현장대리인에게 지급된 간접노무비 4,813,345 원을 회수 조치하시며, (회수)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
@!사업소	대리	SDF	'15. 1. 26. ~ 현재	하도급 현장대리인 선임 및 관리 미흡	주의